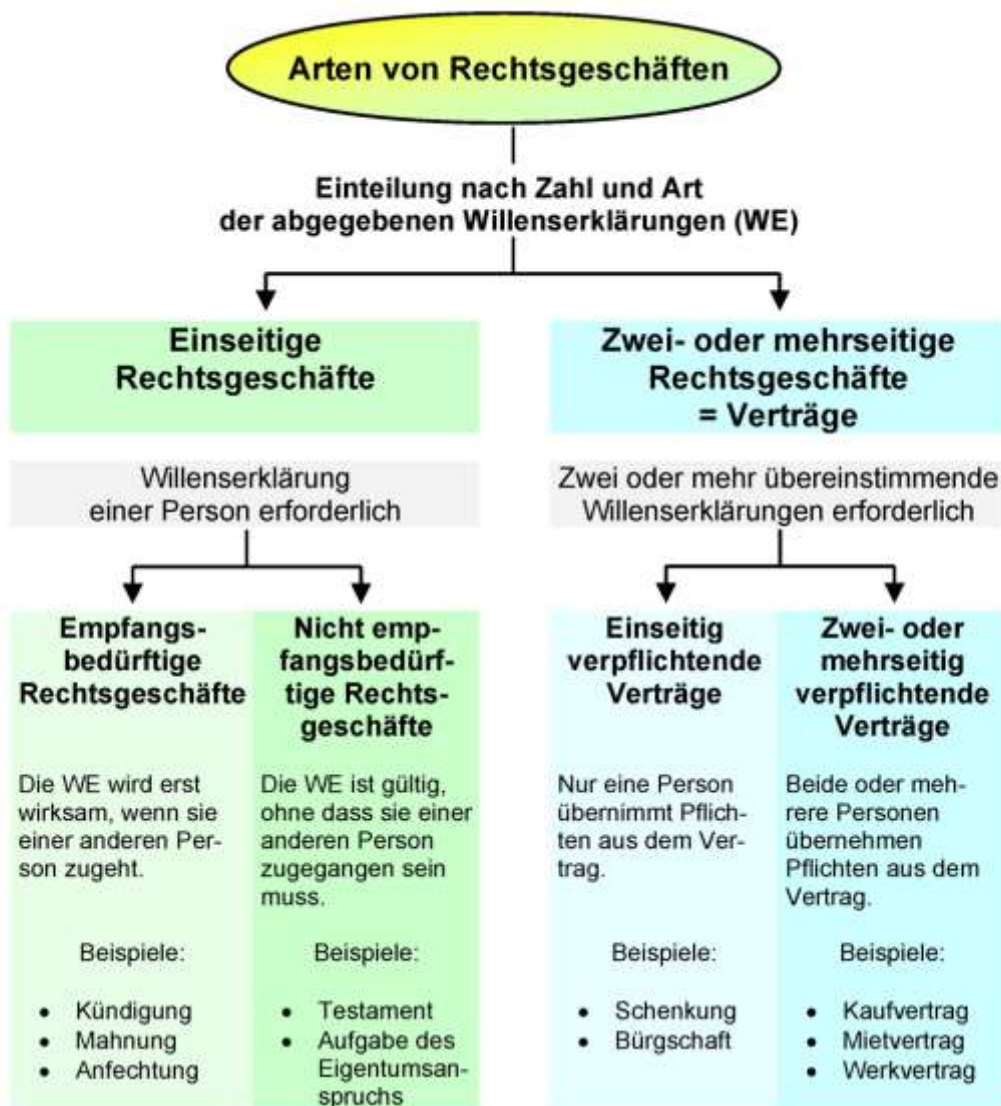




Willenserklärung = rechtlich wirksame Äußerung einer Person, durch welche bewusst eine Rechtsfolge herbeigeführt wird

Voraussetzungen für eine Willenserklärung:

- WE muss **gewollt** sein (kein Zwang oder Rauschzustand)
- WE muss **bewusst** abgegeben sein (zufälliges Handheben in einer Auktion ≠ WE)
- WE muss eine **rechtsverbindliche Wirkung** beabsichtigen (eine Einladung zur Geburtstagsfeier ≠ WE)

Vertrag = Rechtsgeschäft = Erfüllungspflicht

